



Resolución Directoral N° 000023832026

Tocache, 27 AGO. 2026

VISTO, el Memorando N.º 0848-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 5 de agosto de 2026, el Informe N.º 076-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS, de fecha 3 de agosto de 2026; la Resolución Judicial N.º 06 de fecha 05 de setiembre de 2017, confirmada mediante Resolución N.º 10 de fecha 18 de octubre de 2018, recaída en el Expediente Judicial N.º 00189-2016-0-2209-JM-CI -01; la Resolución N.º 11 de fecha 03 de setiembre de 2019, que requiere su ejecución; y demás actuados; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache es competente para emitir actos administrativos en el marco de la gestión del servicio educativo, conforme a la normativa del sector;

Que, el artículo 48 de la Ley N.º 24029, modificado por la Ley N.º 25212, establece el derecho de los docentes a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra;

Que, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido el Precedente Judicial N.º 02-2015-2da. SDCST recaída en la Casación N.º 6871-2013 - Lambayeque, de fecha 23 de abril del 2015 que en su considerando DECIMO TERCERO prescribe: **"Precedente Judicial respecto a la aplicación de la norma pertinente para el cálculo de la Bonificación por preparación de clases y evaluación. Esta Sala Suprema, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, establece como precedente judicial vinculante de carácter obligatorio el criterio jurisprudencial siguiente: Para determinar la base de cálculo de la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra establecida en el artículo 48 de la Ley N.º 24029, Ley de Profesorado, modificado por la Ley N.º 25212 y no la remuneración total permanente prevista en el artículo 10 del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM."**

Que, el accionante JORGE HERNAN PARRILLA PINEDO interpone demanda materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N.º 0189-2016-0-2201-JM-CI-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N.º 06, de fecha 5 de setiembre del 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada por Resolución N.º 10 de fecha 18 de octubre del 2018, se declaró FUNDADA la demanda interpuesta por el administrado





Resolución Directoral N° _____ 2026

JORGE HERNAN PARRILLA PINEDO, ordenando a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache emitir nueva resolución administrativa disponiendo el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, correspondiente a los periodos comprendidos entre **mayo 1997 al 25 de noviembre de 2012 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 29944)**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N.º 1096-2026-GRSM/DRE de fecha 01 de abril del 2026, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER por MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N.º 00189-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JORGE HERNAN PARRILLA PINEDO**, la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración total o íntegra del accionante. Asimismo, reconócese el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, desde la fecha en la que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula hasta dicha fecha), debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la resolución N.º 06 de fecha 05 de setiembre de 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N.º 11 de fecha 03 de setiembre de 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache. **AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la ~~sentencia~~ sentencia contenida en la Resolución N.º 06

Que, con Nota de Coordinación N.º 0036-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 19 de mayo 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, recomienda que las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de la deuda, previa revisión del Informe Escalafonario, planilla de pagos y demás documentos que sean pertinentes, ordenando el pago del beneficio de preparación de clases y evaluación, **será sobre el equivalente al 30% de la remuneración total (o íntegra) en tanto le corresponda de acuerdo al fallo de la sentencia de vista**, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.



Resolución Directoral N° 000023832026

Que, mediante Resolución N.º 07 de fecha 20 de octubre de 2025, el órgano jurisdiccional ha requerido el cumplimiento de lo ordenado, bajo responsabilidad, debiendo la entidad emitir la resolución administrativa correspondiente y efectuar la liquidación respectiva, conforme a lo ordenado en sentencia de vista N° 10 de fecha 18 de octubre del 2018 para LIQUIDAR e incluir en el presupuesto institucional, a favor de la parte demandante, y a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, a dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, mediante informe N.º 076-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS de fecha 03 de agosto 2026, se ha efectuado la liquidación de devengados e intereses legales conforme a la normativa vigente, determinándose un monto de **S/ Cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta con 31/100 soles (S/ 44,380.31)** por concepto de devengados , y **Veintitrés mil novecientos diecisiete y 47/100 soles, (S/ 23,917.47)** por interés legales, ascendiendo a un total de **Sesenta y ocho mil doscientos noventa y siete con 78/100 soles (S/ 68,297.78)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N.º 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo el periodo comprendido desde **mayo 1997** que entra en vigencia la **Ley N° 29062** (2007) introdujo formalmente el concepto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), y la dación de la **Ley N° 29944** (Ley de Reforma Magisterial) en noviembre de 2012 que derogó la ley anterior y reestructuró por completo el régimen laboral y remunerativo docente. Ley N° 29062 creó una nueva Carrera Pública Magisterial paralela a la antigua Ley del Profesorado (Ley N° 24029). **hasta el 25 de noviembre 2012**, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, las boletas de pago que forman parte de la presente resolución;

Que, conforme al artículo 1246 del Código Civil y al Decreto Ley N.º 25920, los intereses legales en materia laboral se devengan sin capitalización, aplicando las tasas fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú; El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley N° 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales. *Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.*

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, los calculados en el Informe N° 076-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 03 de agosto del 2026,





Resolución Directoral N° _____ 2026

Que, el artículo 41 de la Ley N.º 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, establece que las entidades de la administración pública tienen la obligación de **cumplir las sentencias judiciales firmes**, bajo responsabilidad;

Que, la Ley N.º 30137 regula los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en el marco de la atención de deuda social del Estado;

Que, en ese contexto, corresponde emitir el acto administrativo que reconozca el derecho y apruebe la liquidación respectiva, en estricto cumplimiento del mandato judicial;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N.º 1440, el cumplimiento de obligaciones económicas se sujeta a la disponibilidad presupuestal y programación financiera del Estado, con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N.º 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **Ley N.º 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral y en Regional N.º 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025; uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **JORGE HERNAN PARRILLA PINEDO** con DNI N.º 01189286, el derecho al reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al **30% de la remuneración total íntegra**, conforme a lo ordenado en el Expediente Judicial N.º **0189-2016-0-2201-JM-CI-01**, **por el periodo** comprendido desde mayo de 1997 al 25 de noviembre de 2012 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 29944); se aprueba la liquidación de devengados e intereses legales conforme al Informe N.º **076-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS** determinándose un monto de **Cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y 31/100 soles (S/ 44,380.31)** por concepto de devengados , y **Veintitrés mil novecientos diecisiete y 47/100 soles (S/ 23,917.47)**, por interés legales, ascendiendo a un total de **Sesenta y ocho mil doscientos noventa y siete con 78/100 soles (S/ 68,297.78)**, en cumplimiento al





Resolución Directoral N° 00002383 2026

mandato judicial contenida en la Resolución No 06 (sentencia) de fecha 5 de setiembre de 2017, confirmada mediante Resolución N.º 10 (sentencia de vista) de fecha 18 de octubre de 2018, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N.º 11 de fecha 3 de setiembre de 2019 suscrito por el Juzgado Civil Sede Tocache; obrante en el Expediente Judicial N.º **00189-2016-0-2201-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín para su evaluación, priorización y seguimiento, conforme a la Ley N.º 30137 y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

